刑法14 筆記：幫助犯

> 來源：刑法14 課程字幕 01:16:00 ~ 01:52:00

🕮 法條原文速查

> **§30**（幫助犯）
> I：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
> II：幫助犯之處罰，**得**按正犯之刑減輕之。
> → I 後段 = 承認**片面幫助犯**
> → II「**得**減」非「必減」

> **§275**（加工自殺罪）
> II：教唆或幫助他人使之自殺者，處五年以下有期徒刑。
> → **非共犯**（自殺不犯法→不能成立教唆/幫助犯）
> → 立法者將教唆幫助行為直接規定為刑分行為態樣
> → 解釋上借用共犯理論，但本質非共犯

> **§339-4**（加重詐欺罪）
> I 第二款：三人以上共同犯之。
> → 資助詐騙集團涉及本罪之幫助犯

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「幫助犯是否需與正犯有心理接觸？」	**不需要**（§30 I 後段承認片面幫助犯）
「中性行為可否成立幫助犯？」（折衷說）	需對正犯犯罪決定有**確切認知**；單純容忍不夠
「幫助犯是否需與正犯行為有因果關係？」	**通說肯定**（需對既遂結果產生實際貢獻）
「無效幫助如何論罪？」	採肯定說→**不成立幫助犯**；但可能改論**精神幫助**
「§275 II 的教唆幫助是否為共犯？」	**否**，是刑分獨立行為態樣，但解釋上借用共犯理論
「相續幫助犯可否成立？」	通說否定（既遂後正犯無構成要件行為可從屬）
「製毒工廠洗器具成立幫助犯？」	**不成立**（可替代性太高、太邊緣、不重要）
「幫助犯的處罰是必減嗎？」	**得減**（§30 II），非必減

正文

一、幫助犯的定義

> 行為人對一個**已有犯意**的人，讓他的犯罪**更順利、更容易達成** → 幫助犯

- 對象已有犯意 → 幫助犯
- 對象原無犯意 → 教唆犯

二、幫助行為的類型

類型	說明	範例
物質幫助	提供犯罪工具或資源	提供保險套給要犯性侵的人
精神幫助	強化正犯犯意	承諾事後當辯護律師、精神鼓勵

幫助行為的門檻

實務要求：幫助行為對正犯主行為須具有**直接重要的關聯性**

- **太邊緣、可替代性太高** → 不成立幫助犯
    - 範例：在嗎啡工廠洗器具（實務否定）
- **精神幫助也有門檻**
    - 單純祝賀犯罪順利（如傳貼圖比讚）→ 不算重要精神幫助
    - 承諾「被抓了我當你律師」→ 達精神幫助門檻

三、片面幫助（§30 I 後段）

- 現行法承認**片面幫助犯**
- 即被幫助人不知道有人在幫助他，仍可成立幫助犯
- 與教唆犯不同（§29 無類似規定→不承認片面教唆）

四、中性行為（★★★★ 幫助犯獨有考點）

> 行為本身非犯罪，甚至是法律積極允許的行為，卻被別人作為不法之用

核心問題：提供者能否因「想到可能被做不法之用」就成立幫助犯？

```
中性行為是否成立幫助犯？
│
├── 肯定說：符合幫助犯要件即成立
│
├── 否定說：職業自由 ＞ 不確定危險 → 不成立
│
└── 折衷說（多數說 ／ 學說＋實務）
    ├── 有確切認知 → 可成立幫助犯
    └── 單純容忍、不在乎、臆測 → 基於信賴原則 → 不成立
```

折衷說的判斷

情境	主觀認知	結論
流氓來五金行買西瓜刀	臆測（可能砍人也可能切西瓜）	**不成立**
大學生與國中生買保險套	臆測（可能犯§227也可能非合意性交）	**不成立**
兩人門口吵架→A 衝進五金行買刀→立即出去捅人	**確切認知**（情境明確指向犯罪）	**成立**

與§275 II 幫助自殺的借用

- 瓦斯行員工送瓦斯，叫瓦斯的人門窗緊閉、談及死亡字眼
- 員工頂多容忍、不在乎 → 不成立幫助自殺罪
- ⚠ 答題時須先強調：§275 II 不是幫助犯，是借用幫助犯理論，否則會被扣分

五、相續幫助犯

> 正犯**既遂後、行為終了前**加入的幫助

```
犯罪時間軸：著手 → 既遂 → 行為終了（繼續犯/狀態犯/集合犯）
                              │
                        相續幫助犯加入點

肯定說：加深法益侵害 → 可成立
否定說（通說）：既遂後正犯無構成要件行為 → 無可從屬之對象
```

案例：私行拘禁

角色	行為	論罪
甲	囚禁 A（A 噎死，與拘禁無關）	私行拘禁罪（非致死加重結果犯）
乙	既遂後、行為終了前加入	**可論共同正犯**（繼續犯→仍有構成要件行為）
丙	A 死後才來幫忙看風	**不成立**（行為已終了，無可從屬）

六、幫助犯的因果關係（★★★★★ 近年超愛考）

> 幫助行為與正犯的不法主行為之間，要不要有因果關係？

```
幫助犯因果關係三說
│
├── 肯定說（通說 / 實務）
│     └── 須對「既遂結果」產生實際貢獻
│
├── 修正說（少數）
│     └── 只要對「實行行為」產生貢獻即可
│           （不需影響到結果）
│
└── 否定說（已幾乎無人採）
      ├── 不要求因果關係
      ├── 韓忠謀教授（已故）、黃榮堅教授（已改說）
      └── 歷史地位：以「得減」區分有效/無效幫助
```

三說差異比較

案例	肯定說	修正說	否定說
① 給槍→乙用此槍殺死 A	殺人既遂幫助犯	殺人既遂幫助犯	殺人既遂幫助犯
② 給槍→乙用此槍射 A 未死	殺人未遂幫助犯	殺人未遂幫助犯	殺人未遂幫助犯
③ 給槍→乙持槍連射未中→改用磚塊砸死 A	**殺人未遂幫助犯**	**殺人既遂幫助犯**	殺人既遂幫助犯
④ 給槍→乙嫌不好→改用西瓜刀殺死 A	**不成立**（可能轉精神幫助）	**不成立**（可能轉精神幫助）	殺人既遂幫助犯

- 案例③：幫助對行為有貢獻（槍有被使用），但對結果無貢獻（結果是磚塊造成）→ 肯定說與修正說產生差異
- 案例④：幫助對行為與結果均無貢獻 → 除否定說外均不成立

無效幫助可否轉精神幫助

- **可以**，但需物質幫助**確有對正犯產生心理上的觸及**
- 範例：送保險套→對方很感動（精神被強化）→ 雖未用→可轉精神幫助 ☑
- 範例：送威而鋼→對方很火大（心理未被正面觸及）→ 不可轉 ✖

近年考題盤點

年度/考試	考點
113 高考司法行政	借 100 萬給詐騙集團→乙中樂透未用→**無效幫助**
各年度	給毒藥→正犯改用其他毒藥→無效幫助
各年度	給刀→正犯把人推下樓→無效幫助

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§30	幫助犯之定義與處罰	本筆記核心
§275 II	教唆幫助自殺罪	借用中性行為理論
§339-4	加重詐欺罪	資助詐騙集團案例